

7036 2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa
da:

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CRUCIANI
FRANCESCA

ATTORE

CONTRO

CP_1 , rappresentato e difeso dall'avv. INDACO GIANLUCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato lamentava quanto segue:

Di avere prestato attività di responsabile di cantiere per la società *CP_1* [...], in virtù di nomina del 8 Ottobre 2016, in relazione ai lavori relativi al cantiere di Mezzocamino; in data 12.06.2017 avveniva la sottoscrizione del contratto di appalto principale dei lavori edili del valore di € 1.870.000,00= di *Controparte_2* e *CP_1*; successivamente anche i contratti di appalto per i lavori termico idrico e elettronico del valore di € 600.000,00= e 500.000,00= e venivano definiti in ragione di questi, i rapporti di sub appalto e quindi la *CP_1* sottoscriveva con la *CP_3* *CP_4* e *CP_5* tre ulteriori contratti di subappalto rispettivamente per € 460.000,00=, € 1.350.000,00= ed € 570.000,00= finalizzati alla realizzazione delle finiture dell'impianto termico-idrico, impianto elettrico satellitare .

Che in particolare, nel contesto del Cantiere di Mezzocamino ed in ragione di tutti i sei contratti sopra indicati, l'attività professionale espletata dal responsabile del cantiere *Parte_1* si è concretizzata nelle seguenti attività: 1. mantenimento dei rapporti tecnico amministrativi con la direzione lavori e la committenza ed i sub appaltatori; 2. tenuta della contabilità dei lavori in contraddittorio con i subappaltatori e con la direzione lavori/committenza; 3. gestione della sicurezza e coordinamento di tutte le imprese sub-appaltatrici nel cantiere; 4. redazione computi; 5. redazione verbali di sicurezza ed ordini di servizio; 6. verifica dei SAL e delle relative percentuali di avanzamento dei lavori a seguito del rilievo delle misurazioni a corpo. La presenza in cantiere del responsabile *Parte_1* è mediamente stata di tre volte a settimana per circa dieci ore giornaliere con trasferte di circa 310 Km (tratta Orvieto-località Mezzocamino andata e ritorno); il Geometra *Parte_1* si

dimetteva in data 13.06.2018 a seguito della risoluzione contrattuale tra CP_2 e CP_1 . G .

Per l'attività professionale espletata l'attore aveva richiesto al convenuto la somma totale di € 35.091,00= come da fattura n. 22/18 , che però non è stata mai pagata.

Si costituiva parte convenuta rilevando l'infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione.

Non espletata istruttoria orale, all'udienza del 27 aprile 2022 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il conferimento dell'incarico appare incontrovertibile perché documentalmente provato.

Ciò posto va rilevato che la parte convenuta riferisce avere effettuato il pagamento della minore somma di euro 29.260,00, di cui euro 8000 in contanti, per il pagamento della concordata somma di euro 1500 mensili per tredici mesi di attività del cantiere svolta dall'attore .

Deve in merito rilevarsi che i pagamenti avvenuti non in contanti non sono chiaramente imputati alle somme dovute per la causa petendi della presente causa.

La parte convenuta non nega l'esistenza di pregressi debiti per precedenti attività lavorative da parte dell'attore, ma si limita a sostenere che i pagamenti vadano imputati al credito per cui è causa, senza però fornire la prova del pagamento dei pregressi debiti.

Va in merito rilevato che, ai sensi dell'art. 1193 cc, chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il

pagamento deve essere imputato al debito scaduto.

Ne consegue che, essendo onere del debitore indicare l'imputazione del pagamento, e non essendo stato adempiuto l'onere in questione, l'imputazione avviene con le priorità previste dalla legge, con conseguente imputazione dei pagamenti ai pregressi debiti, e sussistenza del credito vantato dall'attore.

Va altresì disattesa la pretesa di parte convenuta laddove ritiene che nell'estratto conto inviato dall'attore alla *CP_1* in data 13 settembre 2017, con indicate le prestazioni fino alla data aprile 2017 e i relativi acconti ricevuti (oltre ai rimborsi spese) dove, al punto 2, è scritto “ *Organizzazione_1* (€ 1.500,00 / mese(da 10/16-04/17)” , dovrebbe desumersi una confessione stragiudiziale sul fatto che la somma dovuta mensilmente ammonterebbe ad euro 1500 e non 2500.

Va infatti rilevato che il periodo lavorativo oggetto di causa giunge fino a giugno 2018, e non ad aprile 2017, pertanto il periodo di riferimento indicato nel citato estratto conto va imputato ad altro debito, fermo restando che rimane inspiegabile la mancata tempestiva contestazione della fattura emessa per il credito oggetto di causa da parte del convenuto.

La domanda attorea va quindi accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* , della somma di euro 35.091,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
- condanna *CP_1* al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €

complessive euro 5.000 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, ed oltre spese non imponibili.

Roma,19/07/2022

Il Giudice

Anna Maria Teresa Gregori